

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אושר שקלים

פ/25/4550

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מוות על-תנאי למי שהורשע במעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 96א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 96 יבוא:

"עונש מוות
על-תנאי
96א. בית המשפט רשאי להורות בגזר הדין של מי
שהורשע בעבירה לפי סעיף 301א(א)(10), כי לצד
עונש המאסר ייגזר עליו עונש מוות על-תנאי, אשר
יופעל אם התבקש שחרור מוקדם שלו על ידי ארגון
טרור מוכר כהגדרתו בסעיף 2(א) לחוק המאבק
בטרור, התשע"ו–2016², טרם ריצוי תקופת
המאסר."

דברי הסבר

לאורך השנים אנו עדים לאסטרטגיה של אויבנו שנועדה לפגוע בריבונות המדינה ובביטחון אזרחיה באמצעות חטיפה של אזרחים וחיילים. אסטרטגיה זו נועדה לפגוע בחוסן החברה הישראלית, בריבונותה ובביטחון המדינה. מעבר לכך, אסטרטגיה זו מאפשרת לאויבנו לכפות על מדינת ישראל משא ומתן לשחרור אסירים ומרצחים בתמורה לשחרור החטופים. מעשי החטיפה של אזרחים וחיילים וההשלכות הקשות על בריאותם ומצבם הם בניגוד מוחלט לדין הבינלאומי ולאמנת ז'נבה, ועולים אף כדי פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

הצעת חוק זו נועדה לייצר כלי הרתעתי מפני אותם מעשי חטיפה של אזרחים וחיילים. לפיכך מוצע כי בית המשפט יוכל להטיל על מי שהורשע בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות של ביצוע מעשה טרור, בנוסף לעונש המאסר, עונש מוות על-תנאי, כאשר עונש המוות ייכנס לתוקף במידה

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

וארגון טרור מוכרז יבקש את שחרורו קודם למועד השחרור שנקבע לו, למשל במסגרת משא ומתן לשחרור חטופים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)